

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1872/2534

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
สงขลา

นาย ถม ดวง ชุน น้อย

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 มาตรา 5, มาตรา 30, มาตรา 32

การที่จำเลยมีภานะหรือเครื่องกลั่นสำหรับทำสุราไว้ในครอบครองก็เป็นความผิดกรรมหนึ่งแล้ว เมื่อจำเลยทำสุราแช่-สุรากลั่นขึ้นย่อมเป็นความผิดอีกกรรมหนึ่งต่างหากแยกออกจากกันได้ ความผิดทั้งสองข้อหาจึงเป็นความผิดต่างกรรมกัน.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 5, 30, 32, 45

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานทำสุรากลั่นฯ ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 5, 30 จำคุก 2 เดือน ฐานทำสุราแช่ฯ ตามมาตรา 5, 30 ปรับ 200 บาท ฐานมีสุรากลั่นไว้ในครอบครองฯ ตามมาตรา 5, 32 ปรับ 1,000 บาท ฐานมีสุราแช่ไว้ในครอบครองฯ ตามมาตรา 5, 32 ปรับ 1,000 บาท และฐานมีภานะ

เครื่องกลั่นสำหรับทำสุราไว้ในครอบครองฯ ตามมาตรา 5, 30 จำคุก 2 เดือน เรียง
กระทงลงโทษ รวมจำคุก 4 เดือน และปรับ 2,200 บาทริบของกลางทั้งหมด

จำเลยอุทธรณ์ว่า ความผิดฐานทำสุราแช่ และฐานมีภาชนะหรือเครื่องกลั่น
สำหรับทำสุราไว้ในครอบครอง เป็นการกระทำความผิดเดียวและขอให้รอลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 5, 30, 32 ลงโทษฐานทำสุรากลั่นสุราแช่ จำคุก 2 เดือน ฐาน
มีสุรากลั่นสุราแช่ ปรับ 1,000 บาทเมื่อรวมกับโทษฐานมีภาชนะและเครื่องกลั่น
สำหรับทำสุราแล้ว คงเป็นจำคุก 4 เดือน ปรับ 1,000 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า ความผิดฐานทำสุราแช่-สุรากลั่นและฐานมี
ภาชนะหรือเครื่องกลั่นสำหรับทำสุราไว้ในครอบครองเป็นความผิดกรรมเดียวนั้น
เห็นว่า ความผิดทั้งสองข้อหาดังกล่าวเป็นความผิดคนละกรรมซึ่งแยกออกจากกันได้
การที่จำเลยมีภาชนะหรือเครื่องกลั่นสำหรับทำสุราไว้ในครอบครองก็เป็นความผิด
กรรมหนึ่งแล้ว เมื่อจำเลยทำสุราแช่สุรากลั่นขึ้นย่อมเป็นความผิดอีกกรรมหนึ่งต่าง
หากซึ่งต้องลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91 ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น ฯลฯ

พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานทำสุรากลั่นสุราแช่ ให้จำคุก 2 เดือน และปรับ
2,000 บาท ฐานมีภาชนะหรือเครื่องกลั่นสำหรับทำสุราจำคุก 2 เดือน และปรับ
2,000 บาท เมื่อรวมกับโทษฐานมีสุรากลั่นสุราแช่แล้วเป็นจำคุก 4 เดือน และปรับ
5,000 บาท หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 นอกจากนี้
แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3.

(อุดม มั่งมีดี-พนม พ่วงภิญโญ-จองทรัพย์ เทียงธรรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>